

بعض المسائل التي وردت في

كلام الحبيب

محمد بن هادي بن حسن السقاف

جمع باحويرث

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

قال الحبيب محمد بن هادي السقاف رضي الله عنه : قال بعض العلماء لو أوصى شخص بأولاد أمته لفلان ثم مات فوطئها ابناً له فملت منه له شراء ولده ودفع ثمنه للموصى له .

وقال نفع الله به : قال الفقهاء إذا تحقق موت الشخص ثم أحياه ولي بإذن الله فليس يعود له شيء من ملكه وزوجاته ولو قال شخص وقفت هذا الدار على أولادي أو هذا المال دخلوا فيه أولاد البنات وإن قال على أولادي المنسوبين إليّ لم يدخلوا أولاد بناته لأنهم لا ينتسبوا إليه .

وقال نفع الله به : قال الفقهاء إذا حلف رجل أن لا يصلي الجمعة خلف زيد وهو ولي الإمامة فإن كان عالماً بولايته قبل الحلف وجبت عليه الجمعة وكفارة اليمين وإن لم يعلم بذلك خلافاً بين الشيخ بن حجر والرملي فالشيخ بن حجر يقول وجبت عليه الجمعة ولم يحنث عن يمينه والرملي يقول يجلس في بيته ويعذر في ترك الجمعة ..

وقال رضي الله عنه : سئل الشيخ ابن حجر هل يعطى صاحب الشرف شرفه إذا كان مخالف للسيرة السلفية فأجاب أنه يعطى شرفه وإن زنى وإن سرق لأنه كالملك إذا تلطخت رجلاه بالدم فأثاه بعض جنوده فغسلها طهر أفتى بذلك في الفتاوي الفقهية .

وقال رضي الله عنه : قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإنّ في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء وهو يقدم الداء فتكلم شراح الحديث على ذلك بأنّ الداء في جناحه اليسرى فقال بعض العلماء : يؤخذ من ذلك أنها إذا قطعت جناح الداء يحرم غمسه لتأذيه بذلك فإن الحكم يدور حيث العلة وقد انتفت علة ذلك .

وقال رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالاً واستعفاً عن المسألة وتعطفاً على جاره وسعياً على عياله يأتي يوم القيامة ووجهه يتلألأ نورا كالنور ليلة القدر إذا كان على هذه المقاصد . يحكى أن بعض الفقهاء سار هو وجماعة في سفينة فهاجت بهم الأمواج وغرقت بهم السفينة فأشرفوا على

الهلاك فقال الفقيه اسكن يا بحر شف فوقك بحر ففار الماء وخرجت من البحر قالت شو حطة وقالت باسألك أيها الفقيه فيما لو مسخ إنسان فصار حيوانا فما تعتد زوجته عدة طلاق أو عدة وفاة فلم يجبها في ذلك فأجابته بأن تعتد عدة طلاق وإن صار جمادا فعدة وفاة . قيل إن الحسن البصري قال لرابعة العدوية أمديني بدعوة من دعواتش قالت أطعه ولا تعصيه واسأله يستجب لك . يحكى أن الحبيب أحمد بن زين الحبشي سأله رجل قال له ادع لي يا حبيب قال تكفيك صلاتك كل يوم تدعي لك أو تدعي عليك .

فائدة: ولد اللعان والزنى يرثان أمهما دون الأب لاستحقاقهما بالأم دونه .

قاعدة مهمة : العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف ، مثال ذلك صلاة الشاك في دخول الوقت لم تصح وإن صادفت الوقت ومن علق طلاق زوجته بدخول رمضان فثبت بشاهد لم تطلق بأول ليلة لأنه لم يثبت حقيقة بل الإحاطة الصوم ، والعبرة في العقود بما في نفس الأمر فقط مثال ذلك نذر شخص لآخر أو أمره بشيء وإن كان لم يملك ذلك حالة نذره أو مستهزأ لزمه ذلك المنذور .

وقال أيضا : إذا أذن وأقام شخص في فلاة وحلف أنه صلى جماعة فهل يحنث في ذلك أم لا ؟ قال بعض العلماء لم يحنث لأنه لا علم له بذلك ، وقال الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي يبرر بيمينه إن قصد معنى الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أذن وأقام في فلاة صلى خلفه سبعون ألف ملك وهل ينوي الإمامة أم لا ؟ لم ينو فإن نوى بطلت صلاته للشك في القدوة لأننا لم نعلم بصلاة الملائكة خلفه هم يستغفرون أو يتعبدون لأنفسهم وأما الثواب فيحصل له مطلقا انتهى من فتاوى مشهور .

وقال رضي الله عنه : سئل بعض العلماء هل يثاب الرسول على من لا يؤمن به والداعي إلى الله لمن لا يعمل بقوله فقال نعم يثابون على ذلك لقصدهم ونيتهم الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله .

وقال رضي الله عنه : إذا ترك الإنسان فرضا من الصلوات المكتوبة فقد أضرّ بجميع المسلمين من لدن آدم إلى آخر من يموت لتركه السلام علينا أي معشر الإسلام . وقال بعض الفقهاء وهو السبكي لو ادّعى عليه أحد من المسلمين عند الحاكم بأن هذا ترك فرض الفلاني وإني مطالبه بحقي يعزّره الحاكم تعزيرا يليق به . مسألة : إذا استأجر إنسان أجيرا لم تلزمه فطرته لأن الله لم يلزمه نفقته بخلاف خدّامة الزوجة فتلزمه نفقتها وفطرتها ويعطي الأجير من زكاة المزكي إذا وجدت فيه أحد صفات المستحقين أفتى بذلك السيد عبدالله بن عمر بن يحيى . .

وقال نفع الله به : لو قال رجل لزوجته إن لم أضع جميع ما في الدنيا في حجرتش فأنت طالق فلي المصحف في حجرتها ولم تطلق لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء نقل عن القفال .

وقال نفع الله به : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله قال وما هلاكك قال وطئت زوجتي في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة فقال ما أستطيع قال صم شهرين متواليين قال ما أستطيع قال أطعم ستين مسكينا كل مسكين مد قال ما أستطيع فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ستين مدا في مكنل وقال له انوها كفارة الجماع وأنفقها على الفقراء والمساكين فقال الرجل يا رسول الله والله ما بين جبليها أحوج منا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أطعمها أهل بيتك واختلف العلماء رضي الله عنهم في قوله أطعمها أهل بيتك قال بعضهم إن أهل بيته كانوا ستين نفر فقراء فصحت لهم وقال آخرون خاصة في زمنه صلى الله عليه وسلم وقال آخرون أطعمها أهل بيتك الآن للحاجة وتكون في الذمة .

وقال رضي الله عنه : سئل الشيخ ابن حجر إذا وهب الزائر ثواب الفاتحة لأهل مقبرة فهل يصل كل منهم ثواب فاتحة كاملة أو يقسّم ثوابها عليهم فقال يصل كل فرد منهم ثواب فاتحة كاملة ولو كانوا الموتى مائة ألف من غير أن ينقص من أجر القارئ بشيء .

مسألة لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إلا إذا كان قبل تمام الحول أو نوى تعجيلها جازت لأنها لم تجب لأهل المحل المنقول منه إلا بتمام الحول ولو سافر بمال بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب عليه زكاته في ذلك المحل ، وإذا كان في سفينة ووجد مستحقيها وجب صرفه إليهم فإن لم يجد المستحقين في ذلك المحل نقله إلى أقرب محل يجدهم فيه . مسألة لا تجزي المعيبة في الأضحية إلا إن نذرها بعينها كقوله نذرت هذه أضحية أو هذه أضحتي لزمه ذبحها وصرفها ولم تجزي عنه على المعتمد فإن لم يعلم بعينها إلا بعد ذبحها كحامل ونحوها أجزأته لعدم تقصيره .

وقال رضي الله عنه : ورد في بعض الأخبار غلّسوا تؤجروا وفي رواية أسفروا تؤجروا ومعنى غلّسوا وأسفروا أي بالفجر واستدلّ أبي حنيفة بقوله أسفروا فلا يدخل وقت صلاة الصبح عنده إلا بالإسفار .

مسألة : إذا التقيا شخصان معا وسلما كل منهما على الآخر فإن تقدم سلام أحدهما على سلام الآخر كان الأول ابتداء والثاني رد وإن لم ينو به الرد وإن اقترنا كانا ابتداءً ووجب الرد منهما على بعضهم البعض .

مسألة : لمس المرأة الأجنبية حرام قطعاً والنظر إليها بشهوة حرام مطلقاً وبغير شهوة على المعتمد والاستماع لغنائها مكروه إن أمن الفتنة وإلا حرم .

وقال رضي الله عنه : إذا مسخ إنسان جماداً قسمت تركته واعتدت امرأته عدة وفاة وإن مسخ حيواناً وقفت تركته لحتى يموت واعتدت امرأته عدة طلاق .

مسألة : يجوز للرجل غسل حليلته لا أمتة ولها غسل حليلها وإن نكحت غيره وصورة ذلك توفي وهي حامل فانقضت عدتها بوضع الحمل فتزوجها الآخر .

مسألة : للفرع شراء أصله وصورة ذلك إذا تزوج الرقيق أمة مملوكة فولدت له ذكراً أو أنثى صار الولد لسيد الأمة فإذا أعتق صار حراً له أن يشتري أبيه ويكون حراً بحال الشراء وللأصل شراء فرعه وصورة ذلك إذا تزوج الحر أمة وولدت له ولداً صار الولد لسيدها فله أن يشتري ابنه ويكون حراً بحال الشراء والله أعلم

وما قاله سيدي رضي الله عنه ببيت السادة آل الحسن ليلة الأحد من القعدة سنة ١٣٥٥ هـ قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أحق بالصف الأول أولي النهى أي العقلاء ولا شك أن العاقل حقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال بعض العلماء يندب للإمام أن يؤخر من الصف الأول من لا يعمل بعلمه ويقدم غيره فقال الحبيب أحمد بن زين الحبشي من تقدم بنية لا تنكر عليه ومن تأخر بنية لا تنكر عليه والمعنى أن من تقدم إلى الصف الأول أخذ بظاهر الحديث لا تنكر عليه ومن تأخر اعترافاً لكونه مقصراً وعمل بحقيقة الحديث لا تنكر عليه فقال سيدي ويؤخذ من هذا المنزع كل أمر مندوب وفي رواية عن الطبراني بإسناد حسن من مشى إلى المسجد في الظلم من غير نور إلا نار له الوجود كله حين يمشي على الصراط ومن مشى إلى المسجد بنور من غير مشقة إلا أظلم عليه الوجود كله حين يمشي على الصراط . وقال بعض العارفين النظر إلى الظالم يقسي القلب وكان بعضهم إذا مرّ على دار ظالم يغطي وجهه جماره .

وقال مرضي الله عنه : ضابط الحياة المستقرة في المذكاة أن يلتفت يمينا وشمالا
وأما إذا حرك رأسه أو رجلاه فهذه حركة مذبوح .

وقال مرضي الله عنه : إذا شك الإمام أو المنفرد في قراءة الفاتحة أو في ركوع
وهو في الاعتدال وجب عليه الرجوع إلى المشكوك فيه فوراً فإن طال زمن الشك
بطلت صلاته لأنه ركن قصير بخلاف إذا شك وهو في السجود وإن طال زمن
الشك فلا تبطل والخلاف بين بن حجر والرملي في طول زمن الشك أحدهما قال
بقدر الطمأنينة والآخر قال بقدر الذكر المشروع فيه وقراءة الفاتحة وهو المعتمد .

وقال مرضي الله عنه : كنت أستشكل تكرار لفظة النكاح وكذلك بعض الطلبة
يستشكلون ذلك ومن بعد اطلعت على ذلك في البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم
لسلمان بن الأكوع حين بايعه على الإسلام وذهب فدعا عليه صلى الله عليه وسلم
وقال بايعني فقال قد بايعتك يا رسول الله قال أعدها فبايعه أولاً وثانياً وثالثاً قال
شراح الحديث فلهذا يندب تكرير لفظ النكاح .

وقال مرضي الله عنه : إذا استأجر إنسان شخص بأن يرد آبقه أو حماره فلما أتى
به قبل أن يسلمه ذلك غصبه عليه آخر أو ندّ عليه من غير تقصير منه لم تستحق
شيء من الأجرة وكذلك إذا أجّره على أنا يحمل له جرّة إلى بيته فلما وصل إلى
قرب البيت انكسرت الجرّة من غير تقصير منه كذلك لم يستحق شيء وكذلك الخياط
إذا خيّط بعض الثوب ثم مات لم يستحق شيء بخلاف مؤجر الحج إذا شرع في
النسك ثم مات فله قسط عمله ومن استأجر معلماً لصبية فمات الصبي قبل أن يختم
فللمعلم قسط قراءته والفرق بين المسألتين هذه والمسائل التي قبلها أن مؤجر الحج
ومعلم الصبي مؤجران للثواب وقد حصل بعضه فاستحقا البعض من الأجرة وأما
غيرهم لم يحصل منهم شيء فلم يستحقوا شيء من الأجرة

وسئل سيدي رضي الله عنه فيما إذا تذكر الإمام نسيان ركن أو شك فيه فماذا
يفعل المأموم فقال إما ينوي المفارقة ويمضي في صلاته أو ينتظره وهو الأولى لكن
إنما ينتظره في ركن طويل وإلا انتقل إلا ركن أطول منه وانتظره فيه .

وليلة الخميس في ٢٥ ربيع أول سنة ١٣٥٦ هـ وقعت الروحة في المكان
المسمى الحصاه فما قاله سيدي رضي الله عنه : إذا وقف رجل مالا على أولاده وفيهم
رقيق فهل يدخل فيهم الرقيق أم لا فيه تفصيل قال ابن حجر وغيره إذا قصد يدخل
فيهم ويكون حظه لسيده فإن أطلق فلا يعطى شيء لأن الوقف عليه مجازاً لا حقيقة
وقال أيضاً قال بعض الشراح على قول صاحب الزبد والماء لا كزعفران يطهر

فقال الشارح وكذا لا كدورة تراب يطهر فقال سيدي يفهم من قوله لا كدورة تراب لو رسب التراب وزالت الكدورة يطهر .

وليلة الخميس في ١٠ ربيع أول سنة ١٣٥٦ هـ وقعت الروحة في المكان المسمى الحصة فمما قاله مرضي الله عنه : قال بعض من علماء اليمن لو حلق شخص أني لا أشتري هذه العين المشاهدة بعشرة ريال (١٠) فأخذ نصفها بخمسة ثم أخذ النصف الثاني بخمسة أفتى ثلاثة منهم بأنه لم يحنث وقال بعضهم يحنث لأنه حصل البيع بالثمن الذي حلف عليه وإن كان مفرقا .

وقال مرضي الله عنه : لو سرق إنسان كفن ميت في قبره تقطع يده لأنه حرز مثله ولو سرق من القبر فضة أو ذهب لا تقطع لأنه غير حرز مثله

وقال مرضي الله عنه : إن الإمام مالك شيخ إمامنا الشافعي فجلس الإمام مالك ذات يوم في جلسته فدخل عليهم رجل يبيع الطيور التي تغرد وقال يا أبا عبدالله إن بعث طائرا على هذا الرجل على أنه يغرد الليل كله فلما أصلح رده علي وقال ما غرد الليل كله فأغضبني وحلفت له بالطلاق ثلاثا بأنه يغرد الليل كله فماذا أصنع فقال مالك طلقت زوجتك وحرمت عليك فخرج الرجل مهموما مغموما فلحقه الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو ابن أربعة عشر سنة وقال له الطائر يغرد أكثر الليل أو أقله أو نصفه فقال الرجل أكثر الليل فقال الشافعي لم تطلق زوجتك فدخل الرجل على الإمام مالك ثانيا وقال له يا أبا عبدالله تفقد مسألتي ولك الأجر فقال له تفقدناها وجوابك معك فقال الرجل إن الغلام هذا وأشار إلى الشافعي تتبعني وقال لي لم تطلق زوجتك فقال مالك للشافعي أنت قلت له لم تطلق فقال نعم يا شيخ لأنني تخبرته عن تغريد الطائر فقال يغرد غالب الليل فقال مالك بما استدليت قال بلغني أنك تقول إن فلانة بنت الصحابي فلان خطبها فلانا وفلانا فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني فلانا وفلانا فإن أستشيرك والمستشار أمين فأبي الرجلين ترضاه لي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا صعلوك وفلانا لم يضع العصا على عاتقه فاستدليت من قوله صلى الله عليه وسلم لم يضع العصا من على عاتقه معناه غالبا لا دوما لأنه يأكل ويشرب وينام فمن المحال أن لا يضع العصا فقال مالك رضي الله عنه خلوا الشافعي يفتي لاحد بنكر عليه .

وليلة الخميس في ربيع ثاني سنة ١٣٥٦ هـ وقعت الروحة في المكان المسمى الحصة فمما قاله مرضي الله عنه : لنا رجل لمس امرأة أجنبية من غير شبهة ولا هناك حائل فلم ينتقض وضوؤه وصورة ذلك رجل قطعت يده ولمس بها امرأة حين انفصالها ثم ركبت فيه وثار عليها الدم وذكره الشيخ بن حجر في التحفة

وقال مرضي الله عنه : تكره العمائم الصما وهي التي بلا عذبة وقيل أنها عمائم قوم لوط .

وقال مرضي الله عنه : سئل بعض العارفين لماذا أتى بعرش بلقيس آصف ولم يأتي به نبي الله سليمان مع أنه نبي أفضل منه فأجيب أتى به آصف ولم يأتي به سليمان حجة على منكرين كرامات الأولياء فلو أتى به سليمان لقالوا أنه نبي فلم يصدقوا بكرامات الأولياء .

ووقعت الروحة في المكان المسمى الحصة فما قاله مرضي الله عنه : إذا أراد الإنسان الصلاة على الطفل الميت وقد مات أبواه فلا يأتي في دعائه بلفظة الصبر والاعتبار والعظة وإن مات أحدهما خص بها الحي دون الميت لأنه لا فائدة له بذلك ذكره الشيخ بن حجر العسقلاني في الفتوى

وقال مرضي الله عنه : سئل ابن حجر عن الذي تفتح له أبواب الجنة الثمانية وهو واحد فقال يحتمل على ما قاله بعض العلماء تفتح له الأبواب الثمانية إكراما له يدخل من أيها شاء ويحتمل أن أهل الجنة يتجزؤون ويتشكلون في صور شتى فكل صورة تدخل من باب كما أن الأولياء في الدنيا يتجزؤون .

وقال مرضي الله عنه : إذا أوصى رجل بمال على أولاد زيد ثم مات الموصي ولزيد حمل في بطن أمه فهل يشارك أولاده في الوصية أم لا ؟ الجواب لم يستحق شيئا منها لأن شرط الوصية على المعين الموجود وهو غير موجود في ذلك الوقت بخلاف الوقت فإنه يشاركهم فيه منقول من فتاوي بن حجر .

انتهت